



PUTUSAN
Nomor 1442 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ISBANDI,**
2. **EDY KURNIAWAN,**

Keduanya bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johny A. Tamaela, S.H., C.L.A, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tamaela & Partners Law Office, beralamat di West Coast 7/36, Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang, dan di Jalan Provinsi Nomor 40 RT. 002, RW. 001, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan II;

L a w a n:

1. **LIE PIAU DJUN**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Raya RT. 006, RW. 002, Kelurahan Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
2. **TJANDROSO**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Raya RT. 002, RW. 002, Kelurahan Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
3. **SETIAMAN SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Raya RT. 005, RW. 002, Kelurahan Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025



Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarpon Iman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sarpon Iman, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sekar Pudak Nomor 25, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur atau berkantor sementara di Jalan Karya Tani Gg. Ranap, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024;

4. **BAMBANG HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Raya RT. 005, RW. 002, Kelurahan Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarpon Iman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sarpon Iman, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sekar Pudak Nomor 25, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur atau berkantor sementara di Jalan Karya Tani Gg. Ranap, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025;

5. **BUNKIMAN FAJARAI, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun Mentubang RT. 010, RW. 003, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarpon Iman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sarpon Iman, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sekar Pudak Nomor 25, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur atau berkantor sementara di Jalan Karya Tani Gg. Ranap, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV dan V dahulu Penggugat I, II, III, IV dan V;

D a n:

1. **LIU CIN CU**, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
2. **CHEN SIAT CJU**, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat,
3. **ERFINA**, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
4. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA**, beralamat di Jalan Bayangkara Sutera Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara, Sigit Aribowo, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Noor Arifin, S.T., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025;
5. **KEPALA DESA RANTAU PANJANG**, bertempat tinggal di Jalan Provisini Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV dan V dahulu Tergugat III, IV, V dan Turut Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai hukum, seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah seluas 98.000 m² atau 9,8 Ha dengan lebar: 282 m, dan panjang: 347,5 m. dasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Ketapang, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah atas nama Bupati Tingkat II Ketapang, Kepala Kantor Agraria Drs. Sunardi Dja'far, pada tanggal 1 Juli 1982 yang dahulunya beralamat di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang yang sekarang menjadi dalam wilayah beralamat di RT. 1 dan RT. 2, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan parit;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan provinsi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara;adalah sah tanah milik Yayasan Kong Djin Thong;
4. Menyatakan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 471 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2013 atas nama Tergugat I atau Isbandi;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 472 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2013 atas nama Tergugat II atau Edy Kurniawan;adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan:
 - a. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/290/PEM atas nama Liu Cin Cu/Ana atau Tergugat III pada tanggal 6 Oktober 2007;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surt Keterangan Tanah Nomor 593/292/PEM atas nama Liu Cin Cu, atau Tergugat III pada tanggal 5 Oktober 2007; adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau Para Tergugat yang telah mendirikan bangunan di atas tanah milik Yayasan Kong Djin Thong adalah tidak sah dan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau Para Tergugat, untuk segera membongkar bangunan rumah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau Para Tergugat di atas tanah milik Yayasan Kong Djin Thong dan atau mengosongkan tanah tanpa syarat dan tanpa beban dan bila perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atau kerugian kepada Yayasan Kong Djin Thong atau kepada Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Kong Djin Thong, berupa kerugian materiil sebesar Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Kong Djin Thong sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, untuk masing masing setiap Tergugat atas keterlambatannya mentaati putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, dan kasasi;

Atau:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025



Jika Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadili perkara *a quo (kompetensi absolut)*;
- Eksepsi Para Penggugat (*i.c.* Penggugat I dan Penggugat V) adalah pihak yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat I dan Penggugat V tidak mempunyai alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II (*disqualificatoire exceptie*);
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptie obscur libel*);
- Eksepsi gugatan *premature (exceptie premature)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadili perkara *a quo (kompetensi absolut)*;
- Eksepsi objek sengketa tidak bisa di perkarakan (*preemptoria domini*);

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut tersebut, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Kepapang dengan Putusan Sela Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Ktp., tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Ktp., tanggal 5 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri ketapang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PTK., tanggal 3 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 5 April 2022, Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Ktp., yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah sebagai hukum seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah seluas 98.000 m² atau 9,8 Ha dengan lebar: 282 m dan panjang 347, 5 m, dasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Ketapang, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah atas nama Bupati Tingkat II Ketapang, Kepala Kantor Agraria Drs Sunardi Dja'far pada tanggal 1 Juli 1982 yang dahulunya beralamat di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang yang sekarang menjadi dalam wilayah beralamat di RT. 1 dan RT. 2, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan parit;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Provinsi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara;
adalah sah tanah milik Yayasan Kong Djin Thong;
- 4. Menyatakan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 471 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2013 atas nama Tergugat I atau Isbandi;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 472 yang dikeluarkan oleh Turut tergugat I pada tanggal 19 Juni 2013 atas nama Tergugat II atau Edy Kurniawan;adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5. Menyatakan:
 - a. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/290/PEM atas nama Liu Cin Cu/Ana atau Tergugat III pada tanggal 6 Oktober 2007;
 - b. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/292/PEM atas nama Liu Cin Cu atau Tergugat III pada tanggal 5 Oktober 2007;adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6. Menyatakan secara hukum perbuatanTergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau Para Tergugat yang telah mendirikan bangunan di atas tanah milik Yayasan Kong Djin Thong adalah tidak sah dan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- 7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau Para Tergugat untuk segera membongkar bangunan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V atau Para Tergugat di atas tanah milik Yayasan Kong Djin Thong dan atau mengosongkan tanah tanpa syarat dan tanpa beban dan bila perlu dengan bantuan alat negara;
- 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 9. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1470 K/Pdt/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. ISBANDI, 2. EDY KURNIAWAN, 3. LIU CIN CU, 4. CHEN SIAT CJU, 5. ERFINA, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1470 K/Pdt/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1470 K/Pdt/2024 *juncto* Nomor 53/PDT/2022/PT PTK., *juncto* Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Ktp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti baru berupa Fotokopi Surat Nomor AHU.7-AH.01-2717 tanggal 6 Agustus 2024, Perihal: Pemberian Informasi Yayasan Kong Djin Thong (*vide* bukti PK-1);
2. Bukti baru berupa Fotokopi Profil Yayasan Kong Djin Thong (*vide* bukti

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK-2);

3. Bukti baru berupa Fotokopi Surat Nomor 049/S.Per/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Permohonan Keterangan Status Badan Hukum Yayasan Kong Djin Thong (*vide*. bukti PK-3);
4. Bukti baru berupa Tanda Terima Surat Nomor 049/S.Per/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*vide*. bukti PK-4);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Isabandi dan Edy Kurniawan, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1470 K/Pdt/2024, tanggal 14 Mei 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 53/PDT/2022/PT PTK., tanggal 3 Agustus 2022;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Desember 2024 dan Termohon Peninjauan Kembali IV dan V diterima tanggal 3 Februari 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 17 Januari 2025, Turut Termohon Peninjauan Kembali IV tanggal 21 Februari 2025, Turut Termohon Peninjauan Kembali V tanggal 17 Januari 2025 yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali karena adanya bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam perkara *a quo* tersebut tidak bersifat menentukan, oleh karena bukti surat yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak berhubungan dengan alas hak dari kepemilikan tanah Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan *novum* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung;

Bahwa alasan peninjauan kembali karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena secara substansi merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris*;

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Kong Djin Tjong yang didirikan tahun 1942 dan telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 1982 dan diperpanjang dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005 tahun 2018 dan walaupun Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 1982 berakhir tahun 1992, tidak berarti pemilik hilang hak keperdataannya. Dengan demikian Para Tergugat yang telah mendirikan bangunan di atas tanah milik Yayasan Kong Djin Thong adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. ISBANDI dan 2. EDY KURNIAWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025



peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ISBANDI dan 2. EDY KURNIAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025



Panitera Pengganti,

Ttd./

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>	+
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Januari 2025

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto., S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1442 PK/Pdt/2025